

1519285-65.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

YGOR GARCIA SIQUEIRA

Vistos.

YGOR GARCIA SIQUEIRA foi denunciado por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Porto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1519285-65.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1519285-65.2021.8.26.0228 - c. 2021/001006

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

YGOR GARCIA SIQUEIRA

Vistos.

YGOR GARCIA SIQUEIRA foi denunciado por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Porto Amarante, nº 66, Mandaqui, nesta capital, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2.020), trazia consigo, guardava e vendia, para fins de entrega a terceiros, drogas consistentes em 02 porções de "lança-perfume" (Tricloroetileno), com volume líquido de 30ml, 05 porções de "maconha" (Tetrahidrocannabinol), com peso líquido de 40,5g, 18 porções de cocaína, com peso líquido de 2,6g, 06 porções de "skunk" (Tetrahidrocannabinol), com peso líquido de 5,8g, e 18 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 3,9g, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletins de ocorrência de fls. 07/10 e 38/40, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação de fls. 15/19 e fotografia de fls. 20.

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, o réu foi citado.

Em audiência, foi declarada a revelia do réu, após o que foram ouvidas duas testemunhas.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos a denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo pericial (fls. 139/142) e pela prova oral colhida.

Em solo policial, o acusado confessou a prática do delito; em Juízo, tornou-se revel.

A prova oral é robusta

As testemunhas Leandro Nunes do Nascimento e Hernaldino Pereira Pinto, policiais civis, afirmaram que na data dos fatos realizaram operação no local sabido de haver mercancia de drogas. Visualizaram de dentro da viatura uma movimentação do réu, que pegou algo que parecia ser dinheiro e foi em direção a um veículo estacionado na rua. O acusado foi abordado e o segundo indivíduo se evadiu. No momento da abordagem ele estava com uma pochete na mão com aproximadamente cento e noventa reais, bastantes porções de cocaína, maconha, craque, "skunk" e "lança-perfume". Interrogado, o réu confessou de pronto que havia assumido o posto a pouco tempo, era seu primeiro dia ali. Foi então conduzido à delegacia. Nunca abordaram o acusado antes.

Encerrada a instrução, conclui-se que o conjunto probatório é robusto, apto, portanto, a responsabilizar o acusado pela prática criminosa descrita na inicial. Os testemunhos dos policiais são merecedores de total credibilidade, pois, além de seguros, coerentes e harmônicos, nada há nos autos que possa demonstrar terem os mesmos qualquer intenção de prejudicar o acusado.

Ressalte-se que eventuais divergências ou omissões nos relatos dos policiais não têm o condão de desmerecer a prova produzida, ainda mais quando dizem respeito a pormenores irrelevantes da ocorrência.

Pelo contrário, denotam que as testemunhas não vieram a Juízo com versões combinadas ou decoradas, a fim de incriminar o réu a qualquer custo.

Além disso, os policiais atuam com frequência nesse tipo de ocorrência, já que a atividade de tráfico de drogas, infelizmente, é bastante comum e corriqueira no Município de São Paulo, espalhando-se praticamente por todas as regiões e bairros da cidade.

Assim, não há como se exigir que os policiais – sejam civis ou militares – guardem a memória precisa e com detalhes de cada flagrante em que atuam.

O fato de não terem sido arroladas testemunhas estranhas aos quadros policiais em

nada desmerece a prova colhida, porquanto é sabido que populares se recusam a depor contra traficantes, temendo represálias.

Nada mais é necessário para a condenação.

Salienta-se que os depoimentos colhidos foram ratificadores da confissão do acusado.

Com efeito, a conduta do acusado – surpreendido em pleno ato ilícito, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, o dinheiro encontrado e sua confissão em Juízo deixam evidente que ele praticava, no local dos fatos, a comercialização ilícita.

Daí porque afastada a possibilidade de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Comprovados, assim, os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar a pena.

O réu é primário e sem antecedentes criminais, motivo pelo qual fixo a pena no patamar mínimo, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, visto que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020).

É fato que, ao praticar crime em pleno estado de calamidade pública, o acusado impôs à sociedade duplo ônus: o de se proteger do vírus letal e o de conviver com violadores da lei.

Salienta-se que a agravante em questão é objetiva. O texto da Lei diz que é circunstância que sempre agrava a pena: “ter o agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido”.

Elevo de um sexto a pena, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Atenta, por fim, ao disposto no §4º, do art. 33, da Lei Antitóxicos, sendo o réu primário e sem antecedentes criminais, preenchidos os demais requisitos legais, diminuo de dois terços a pena, estabelecendo-a definitivamente em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da sanção penal, torno definitiva a pena acima aplicada.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação e condeno YGOR GARCIA SIQUEIRA como incurso nas sanções do art. 33, caput e §4º da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Tendo em vista o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual retirou a natureza de hediondo do delito de tráfico privilegiado, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, nos moldes a serem fixados pelo Juízo das Execuções Penais, e em pena pecuniária equivalente a dez dias-multa, fixados no patamar mínimo.

Em caso de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, guardando-se o necessário para eventual contraprova.

Não havendo comprovação da origem dos valores encontrados com os réus, nos termos do art. 91, inc. II, alínea “b”, do Código Penal, e do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, determino o perdimento da quantia apreendida em favor da União, oficiando-se oportunamente em observância ao §4º, do citado art. 63.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defiro ao acusado a gratuidade judiciária.

P.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA